Kristiansand kommune

ANSKAFFELSESSTRATEGI
KRISTIANSAND KOMMUNE
2026-2030



INNHOLD

1 INNLEDNING 1

2 ANSKAFFELSESSTRATEGIENS HOVEDMÅL OG DELMÅL 1

2.1 HOVEDMÅL 1

2.1.1 DELMÅL I: ETTERLEVELSE AV REGELVERK FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 2

2.1.2 DELMÅL II: GJENNOMFØRING AV EFFEKTIVE ANSKAFFELSESPROSESSER 2

2.1.3 DELMÅL III: INNGÅELSE AV KONTRAKTER SOM IVARETAR KRISTIANSAND KOMMUNE SITT BEHOV I DEN DAGLIGE DRIFTEN 3

2.1.4 DELMÅL IV: INNGÅTTE KONTRAKTER SKAL FØLGES OPP 3

2.1.5 DELMÅL V: BALANSERT TILNÆRMING TIL IVARETAKELSE AV ØKONOMISKE, SAMFUNNSMESSIGE OG MILJØMESSIGE HENSYN VED GJENNOMFØRINGEN AV ANSKAFFELSESPROSESSENE 4

2.1.5.1 ØKONOMISKE HENSYN 4

2.1.5.2 SAMFUNNSMESSIGE HENSYN 4

2.1.5.3 MILJØMESSIGE HENSYN 5

3 OPPSUMMERING 5

1 INNLEDNING

Denne anskaffelsesstrategien er utarbeidet i samsvar med lov om offentlige anskaffelser § 5a. Bestemmelsen er et resultat av en lovendring som trer i kraft 1. juli 2026, og innebærer at oppdragsgivere omfattet av loven blant annet pålegges å ha en anskaffelsesstrategi som skal være offentlig tilgjengelig. Anskaffelsesstrategien skal ivareta de samfunnshensynene som fremgår av loven som er relevante for oppdragsgivernes virksomhet.

Kristiansand kommune kjøpte varer og tjenester for omtrent 2,6 milliarder kroner i 2025 som var omfattet av det offentlige anskaffelsesregelverket, og det legges derfor til grunn at kommunens anskaffelser er én av flere faktorer som kan være med på å bidra til at kommunen når sine overordnede mål for samfunnsutviklingen. Samtidig er det viktig at anskaffelsesprosessene som gjennomføres er i tråd med det offentlige anskaffelsesregelverket, og at inngåtte kontrakter ivaretar kommunens behov i den daglige driften. Det er derfor nødvendig at kommunen har en strategisk og helhetlig tilnærming til gjennomføringen av anskaffelser, og anskaffelsesstrategien er et viktig virkemiddel i den forbindelse.

Kommunens anskaffelsesstrategi, som det vil bli redegjort for nedenfor, er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan som legger føringer for all planlegging i kommunen, og denne består av en arealdel og en samfunnsdel. Samfunnsdelen er bygget på FNs bærekraftsmål, og beskriver hvordan kommunen skal møte framtidens samfunnsmessige utfordringer. Det vises til økologisk, sosial og økonomisk bærekraft, som er tre gjensidig avhengige dimensjoner som må ivaretas i sammenheng for å sikre en langsiktig og helhetlig samfunnsutvikling. I den forbindelse er det vedtatt tre satsingsområder frem mot 2030:

- **Attraktiv og miljøvennlig**, som innebærer at kommunen skal utvikles som en grønn foregangskommune med lavere klima- og miljøbelastning.
- **Inkluderende og mangfoldig**, som innebærer at det skal sikres at alle innbyggere opplever tilhørighet, trygghet og like muligheter, og at utenforskap forebygges.
- **Skapende og kompetent**, som innebærer å styrke Kristiansand som regionsenter og kunnskapsby, med fokus på utdanning, innovasjon, næringsutvikling og samarbeid.

Det overnevnte kan oppsummeres med at Kristiansand kommunes anskaffelsesstrategi skal bidra til at kommunen ivaretar regelverket for offentlige anskaffelser og kommunens behov i den daglige driften, samtidig som den skal være med å bidra til at kommunen når de tre tidligere nevnte satsingsområdene, så langt det er mulig. De nærmere føringene som skal bidra til dette, redegjøres det for i de påfølgende kapitlene.

2 ANSKAFFELSESSTRATEGIENS HOVEDMÅL OG DELMÅL

2.1 HOVEDMÅL

Kristiansand kommune sin anskaffelsesstrategi har følgende hovedmål:

> *«Kristiansand kommune skal gjennomføre effektive anskaffelsesprosesser som er i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser, og anskaffelsesprosessene skal medføre at det inngås kontrakter som ivaretar kommunens behov i den daglige driften. Ved gjennomføringen av anskaffelsesprosessene skal det sikres en balansert tilnærming til ivaretakelse av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn, samtidig som anskaffelsesprosessene skal være med på å bidra til at kommunens mål for samfunnsutviklingen oppnås, så langt det er mulig.»*

For å nå det overnevnte hovedmålet, er det hensiktsmessig å konkretisere dette i ytterligere delmål. I det påfølgende vil det derfor redegjøres for anskaffelsesstrategiens delmål.

2.1.1 DELMÅL I: ETTERLEVELSE AV REGELVERK FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kristiansand kommune sitt delmål *ETTERLEVELSE AV REGELVERK FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER* er følgende:

> *«Kristiansand kommune sine anskaffelsesprosesser skal gjennomføres i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket for offentlige anskaffelser, samt være i overensstemmelse med kommunens egne bestemmelser og strategier på særskilte områder der disse foreligger.»*

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplekst, og i stadig utvikling. Selv om regelverket er komplekst, og tidvis kan oppfattes som både rigid og strengt når det gjelder selve gjennomføringen av anskaffelsesprosesser, så kan det også foreligge et mulighetsrom innenfor regelverket i flere tilfeller som kan utnyttes.

I tillegg til å regulere selve gjennomføringen av anskaffelsesprosesser, så regulerer regelverket for offentlige anskaffelser i flere tilfeller hvilke særskilte krav, kontraktsvilkår og tildelingskriterier som må benyttes i ulike anskaffelser. Utover føringer som fremgår av anskaffelsesregelverket, så har kommunen egne strategier og bestemmelser på visse områder som er vedtatt, og som det følgelig er viktig at det tas hensyn til ved gjennomføringen av kommunens anskaffelsesprosesser. I den forbindelse kan det eksempelvis nevnes at kommunen har egne seriøsitetskrav for ansvarlig næringsliv og en egen klima- og miljøstrategi.

På bakgrunn av det overnevnte er det viktig at Kristiansand kommune til enhver tid har nøkkelressurser som har kompetanse på regelverket for offentlige anskaffelser, samt vedlikeholder denne kompetansen. Videre er det viktig at disse nøkkelressursene har en god oversikt over kommunens egne bestemmelser og strategier.

Kristiansand kommune har et anskaffelsesmiljø som skal håndtere alle anskaffelser som er omfattet av anskaffelsesregelverket, for å sikre at de overnevnte føringene ivaretas. Nå som innslagspunktet for anskaffelsesregelverket er økt til 500 000 kroner eksklusiv merverdiavgift, er det også viktig å sikre at ansatte i kommunen som skal foreta kjøp som ikke er omfattet av anskaffelsesregelverket kjenner til kommunens egne bestemmelser og strategier, slik at dette kan ivaretas i de kjøpene som ikke er omfattet av anskaffelsesregelverket.

2.1.2 DELMÅL II: GJENNOMFØRING AV EFFEKTIVE ANSKAFFELSESPROSESSER

Kristiansand kommune sitt delmål *GJENNOMFØRING AV EFFEKTIVE ANSKAFFELSESPROSESSER* er følgende:

> *«Kristiansand kommune skal gjennomføre effektive anskaffelsesprosesser, ved at selve gjennomføringen av anskaffelsesprosessen skal digitaliseres og forenkles ytterligere.»*

Kristiansand kommune har på nåværende tidspunkt allerede i lengre tid benyttet et elektronisk verktøy til gjennomføringen av anskaffelsesprosessene og den påfølgende kontraktsoppfølgingen - et såkalt konkurransegjennomførings-/kontraktsadministrasjonsverktøy. Siden kommunen tok dette i bruk i 2013/2014, så har det frem til 2024/2025 vært liten utvikling i markedet på dette området, og det har i all hovedsak vært kun én leverandør som tilbyr dette. De siste par årene har imidlertid markedet vært i utvikling der flere nye leverandører begynner å komme inn på markedet, og det pågår stor utvikling av dette elektroniske verktøyet på nåværende tidspunkt.

På bakgrunn av det overnevnte arbeider Kristiansand kommune for at det i løpet av kort tid tas i bruk et elektronisk konkurransegjennomførings-/kontraktsadministrasjonsverktøy som kan bidra til at det blir enklere for kommunens anskaffelsesmiljø å gjennomføres anskaffelsesprosessene og følge opp de påfølgende kontraktene, samt at det også skal bidra til at det blir enklere for eventuelle tilbydere å levere tilbud.

2.1.3 DELMÅL III: INNGÅELSE AV KONTRAKTER SOM IVARETAR KRISTIANSAND KOMMUNE SITT BEHOV I DEN DAGLIGE DRIFTEN

Kristiansand kommune sitt delmål *INNGÅELSE AV KONTRAKTER SOM IVARETAR KRISTIANSAND KOMMUNE SITT BEHOV I DEN DAGLIGE DRIFTEN* er følgende:

> *«Kristiansand kommune skal gjennomføre anskaffelsesprosesser som medfører at det inngås kontrakter som ivaretar kommunens behov i den daglige driften. Dette innebærer at kontraktene skal være økonomisk bærekraftige, samtidig som varene/tjenestene som leveres skal være av tilstrekkelig god kvalitet.»*

Kristiansand kommune har, i likhet med flere andre kommuner i Norge, en kommuneøkonomi der rammebetingelsene fremover vil settes under økonomisk press. Dette medfører at det er nødvendig å gjennomføre anskaffelsesprosesser som resulterer i kontrakter med akseptable økonomiske betingelser, samtidig som at kommunen skal få levert varer/tjenester som er av tilstrekkelig god kvalitet.

For å oppnå det overnevnte, er det vurdert at det først og fremst er viktig å ha en god innsikt i markedet som den aktuelle anskaffelsen gjelder/omfatter. Dette kan igjen oppnås ved å ha dialog med markedet før anskaffelsesprosessen gjennomføres. Dette er følgelig noe som skal gjennomføres der dette vurderes som aktuelt/hensiktsmessig. På denne måten kan det sikres at Kristiansand kommune gjennomfører anskaffelsesprosesser på en slik måte at behovene blir dekket, og at det stilles relevante krav til tilbydere og varene/tjenestene som skal kjøpes.

Det er videre vurdert at det i flere tilfeller kan være mest hensiktsmessig å utarbeide åpne behovsbeskrivelser ved gjennomføringen anskaffelsesprosesser, noe som innebærer at Kristiansand kommune ved gjennomføringen av anskaffelsesprosessen presenterer det grunnleggende behovet, og at det da blir opp til eventuelle tilbydere å levere løsningsforslag på hvordan behovet kan løses. Dette kan medføre at behovet til kommunen kan bli løst på en bedre måte enn det kommunen selv kunne sett for seg, og med bedre økonomiske betingelser enn det hadde vært dersom kommunen hadde valgt en tradisjonell tilnærming til gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Kristiansand kommune skal derfor, der det vurderes som hensiktsmessig, fortsette og forbedre arbeidet med å benytte åpne behovsbeskrivelser.

Det som er beskrevet ovenfor er eksempler på innovasjonsfremmende anskaffelsesprosesser, og det finnes ulike grader av innovasjon som det kan legges til rette for i en anskaffelsesprosess. Kristiansand kommune skal arbeide videre med å alltid forsøke å velge den meste egnede anskaffelsesprosessen for hver enkelt anskaffelse, som sikrer at kommunens behov ivaretas på den beste mulige måten.

2.1.4 DELMÅL IV: INNGÅTTE KONTRAKTER SKAL FØLGES OPP

Kristiansand kommune sitt delmål *INNGÅTTE KONTRAKTER SKAL FØLGES OPP* er følgende:

> *«Kristiansand kommune skal følge opp inngåtte kontrakter, noe som innebærer at kommunen skal sørge for at leverandører oppfyller fastsatte kontraktsvilkår ved gjennomføringen av kontrakten, og leverer avtalt kvalitet til avtalt pris.»*

Oppfølging av inngåtte kontrakter er en forutsetning for å realisere gevinstene av offentlige anskaffelser. Kristiansand kommune skal derfor arbeide systematisk med kontraktsoppfølging gjennom hele kontraktsperioden, for å sikre at leverandører leverer i henhold til de fastsatte kontraktsvilkårene. Utover å følge opp at det leveres avtalt kvalitet på vare/tjeneste til avtalt pris, så skal det også følges opp at leverandører oppfyller eksempelvis eventuelle kontraktsvilkår knyttet til klima/miljø, seriøsitet (kommunens seriøsitetskrav for ansvarlig næringsliv) og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden (etisk handel).

2.1.5 DELMÅL V: BALANSERT TILNÆRMING TIL IVARETAKELSE AV ØKONOMISKE, SAMFUNNSMESSIGE OG MILJØMESSIGE HENSYN VED GJENNOMFØRINGEN AV ANSKAFFELSESPROSESSENE

Kristiansand kommune sitt delmål *BALANSERT TILNÆRMING TIL IVARETAKELSE AV ØKONOMISKE, SAMFUNNSMESSIGE OG MILJØMESSIGE HENSYN VED GJENNOMFØRINGEN AV ANSKAFFELSES-PROSESSENE* er følgende:

> *«Kristiansand kommune skal ved gjennomføringen av anskaffelsesprosessene sikre en balansert tilnærming til ivaretakelse av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn, samtidig som anskaffelsesprosessene skal være med på å bidra til at kommunens mål for samfunnsutviklingen oppnås, så langt det er mulig.»*

Ved gjennomføringen av anskaffelsesprosesser skal Kristiansand kommune sikre en balansert tilnærming til ivaretakelsen av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn, noe som innebærer at kommunen skal ved hver enkelt anskaffelsesprosess vurdere hvilken sammensetning av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn som gir den beste verdien for kommunen og samfunnet samlet sett.

2.1.5.1 ØKONOMISKE HENSYN

Det fremgår allerede av et tidligere delmål at Kristiansand kommune har, i likhet med flere andre kommuner i Norge, en kommuneøkonomi der rammebetingelsene fremover vil settes under økonomisk press. Det er derfor viktig at det arbeides med anskaffelser på en slik måte at det legges til rette for at kommunen kan få de mest gunstige prisene som det er mulig å få. Det er imidlertid samtidig viktig i den forbindelse at kommunen ivaretar lovpålagte samfunnsmessige og miljømessige hensyn, og benytter anskaffelser aktivt til å bidra til at kommunen når satsingsområdene som fremgår av kommuneplanens samfunnsdel, der dette er relevant og mulig.

2.1.5.2 SAMFUNNSMESSIGE HENSYN

Anskaffelsesregelverket regulerer noen forhold knyttet til samfunnsmessige hensyn, som eksempelvis krav til bruk av lærlinger, som Kristiansand kommune følger. Kommunen har imidlertid i tillegg egne seriøsitetskrav for ansvarlig næringsliv, hvor det foreligger klare føringer for når disse skal være gjeldende, og dette er noe som skal hensyntas ved hver anskaffelsesprosess i tråd med de gitte føringene. Videre har kommunen en god praksis knyttet til å inkludere kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden (etisk handel) i de anskaffelsesprosessene der dette er aktuelt. Dette er en praksis som kommunen skal fortsette med.

Kristiansand kommune har i tillegg blant annet et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel som omhandler at det skal arbeides for bred deltakelse i utdanning, arbeid og samfunnsliv, slik at utenforskap forebygges. I den forbindelse er det et sterkt fokus på å få mennesker som har falt utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, inn i arbeidslivet igjen. Kommunen skal derfor arbeide for å undersøke nærmere hvilket mulighetsrom som ligger i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på å inkludere kontraktsvilkår, krav og/eller tildelingskriterier knyttet til bruk av slike ressurser i særskilte anskaffelsesprosesser/kontrakter, der dette er forholdsmessig og egnet ut fra kontraktens art og aktuell markedssituasjon.

Det kan videre nevnes at et ytterligere sentralt satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel er at Kristiansand skal styrkes som regionsenter og kunnskapsby, herunder blant annet med fokus på innovasjon og næringsutvikling. Det fremgår allerede av et tidligere delmål at kommunen skal arbeide aktivt med å benytte innovasjonsfremmende anskaffelsesprosesser, der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette henviser imidlertid til et arbeid på overordnet nivå, og ikke kun lokalt nivå. Ved å gjennomføre slike anskaffelsesprosesser der dette er mulig og hensiktsmessig, så legges det imidlertid også til rette for at mindre, lokale tilbydere som har gode løsninger på kommunens behov, vil få anledning til å levere tilbud i kommunens anskaffelsesprosesser.

Avslutningsvis kan det nevnes at sikkerhet og beredskap også har blitt et særlig fokusområde grunnet dagens verdenssituasjon. Viktigheten av dette er også fremhevet i den oppdaterte anskaffelsesloven som trådte i kraft 1. juli 2026 hvor dette fremgår av formålsbestemmelsen. Ved gjennomføringen av anskaffelsesprosesser fremover vil det følgelig være viktig at Kristiansand kommune legger føringer som skal ivareta sikkerhet og beredskap der dette er nødvendig.

2.1.5.3 MILJØMESSIGE HENSYN

Miljømessige hensyn er et sentralt tema ved gjennomføringen av offentlige anskaffelsesprosesser på generelt grunnlag i Norge. Hensyn knyttet til klima og miljø er vektlagt i selve anskaffelsesregelverket. I Kristiansand kommune er dette et viktig satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel, hvor det fremheves blant annet at kommunen skal utvikles som en grønn foregangskommune, og redusere klima- og miljøbelastning. Kommunen har i tillegg utarbeidet egen klima- og miljøstrategi, samt handlingsplan for oppfølgingen av strategien.

På bakgrunn av det overnevnte skal Kristiansand kommune ved gjennomføringen av anskaffelsesprosesser arbeide aktivt for å nå relevante mål som følger av klima- og miljøstrategien, samt satsingsområdet på dette området i kommuneplanens samfunnsdel. Det skal videre også arbeides med å finne den tilnærmingen som ivaretar klima- og miljøhensyn på den beste måten, herunder om klima- og miljøhensyn best ivaretas gjennom krav, kontraktsvilkår, tildelingskriterier eller en kombinasjon av disse.

3 OPPSUMMERING

Kristiansand kommune har allerede etablert en rekke tiltak og rutiner som skal sikre gode og effektive anskaffelsesprosesser, samt ivaretakelse av de hensyn som fremgår av denne anskaffelsesstrategien. Disse tiltakene danner et viktig fundament for kommunens anskaffelsesarbeid.

For å sikre at tiltakene er tilstrekkelige, helhetlige og oppdaterte i tråd med gjeldende anskaffelsesstrategi, skal kommunen gjennomgå og videreutvikle eksisterende praksis i den kommende perioden. Dette innebærer å identifisere eventuelle forbedringsområder, tydeliggjøre prioriteringer og sikre at alle relevante hensyn er systematisk ivaretatt i anskaffelsesprosessene.